

RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE N° PA 06-2024. CONTRATO DE SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE VIGILANCIA DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, PARA LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS.

Visto el expediente instruido por la Mesa para la contratación del expediente de referencia, el resultado de este es el siguiente:

PRIMERO. - Con fecha 15 de abril de 2024, se publicó en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid, procedimiento que tiene por objeto el SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO EN LAS ESPECIALIDADES DE VIGILANCIA DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, PARA LA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS. Expediente PA 06-2024.

SEGUNDO. - La Mesa de Contratación en reunión de 6 de mayo de 2024 procede a dar cuenta de las ofertas presentadas, siendo el resultado el siguiente:

- **EMESA PREVENCIÓN S.L.**
- **QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U.**

Acto seguido, la Mesa lleva a cabo la calificación de la documentación aportada por las licitadoras en el **SOBRE 1** siendo su resultado el siguiente:

- La documentación presentada por la empresa **EMESA PREVENCIÓN S.L.** ha sido entregada en plazo, pero la misma es **INCOMPLETA**, debiendo presentar en el plazo máximo de 3 DÍAS HÁBILES desde la recepción del requerimiento, conforme se indica en la cláusula 12 del PCJP:
 - *El Anexo III, correspondiente a la Declaración Responsable Múltiple, conforme al modelo que figura en la página 76 del Pliego Jurídico de Cláusulas Jurídicas Particulares.*
 - *El Anexo IV, correspondiente a la Declaración Responsable del Contratista en materia de Protección de Datos Personales,*

conforme al modelo que figura en la página 78 del Pliego Jurídico de Cláusulas Jurídicas Particulares.

- La documentación presentada por la empresa **QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U.** ha sido entregada en plazo, pero la misma es **INCOMPLETA**, debiendo presentar en el plazo máximo de 3 DÍAS HÁBILES desde la recepción del requerimiento, conforme se indica en la cláusula 12 del PCJP:
 - o *Indicación en el Anexo III, correspondiente a la Declaración Responsable Múltiple, del personal integrante de la empresa encargado de la ejecución del contrato, requerido en la solvencia técnica-profesional del Pliego de Cláusulas Jurídicas Particulares.*

TERCERO. - La Mesa de Contratación en reunión de 14 de mayo de 2024, procede a la calificación de la documentación requerida en sesión anterior.

La Mesa constata, en primer lugar, que la documentación ha sido entregada en plazo y, a continuación, comprueba que:

- La documentación presentada por la empresa EMESA PREVENCIÓN S.L. ha sido entregada en plazo y la misma es CORRECTA.
- La documentación presentada por la empresa QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U. ha sido entregada en plazo y la misma es CORRECTA.

Acto seguido, la Mesa acuerda la apertura del sobre nº 2 el día 23 de mayo de 2024 a las 15:00 h.

CUARTO. - La Mesa de Contratación reunida el 23 de mayo de 2024, procede a la apertura del sobre nº2 que contiene la documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor, por medios electrónicos a través de la plataforma de Vortal Connecting Business, S.A.

Acto seguido, se procede al envío de la documentación relativa a los criterios sometidos a juicio de valor de las licitadoras EMESA PREVENCIÓN S.L. y QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U. al técnico encargado de la evaluación de los mismos.

QUINTO. - La Mesa de Contratación, en reunión del día 3 de junio de 2024,

procede a valorar y puntuar la documentación técnica relativa a los criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor presentada por las licitadoras tras el informe del técnico encargado de la evaluación de los mismos, siendo el resultado el siguiente:

LICITADORES	PUNTUACIÓN
QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U	20 puntos
EMESA PREVENCIÓN S.L.	35 puntos

A continuación, la Mesa acuerda la apertura del **sobre nº 3** el día 5 de junio de 2024 a las 15:00 horas.

SEXTO. - La Mesa de Contratación, reunida el 5 de junio de 2024, procede a la apertura del Sobre nº 3, que contiene la proposición económica y documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas presentadas por las empresas

- QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U.

➤ **OFERTA ECONÓMICA (Hasta 40 puntos)**

LICITADOR	OFERTA ECONÓMICA (IVA excluido)
QUIRON PREVENCIÓN S.L.U	75.219,00 EUROS

➤ **OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA (Hasta 25 puntos)**

	RESPUESTA
B.1 CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Además del exigido en el apartado 7 de la cláusula 1 de este pliego, al licitador que se comprometa a aportar (1) Un Titulado Superior Universitario en Ciencias de la Salud con Máster en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de vigilancia de la salud y seguridad en el trabajo, con 2 años de experiencia en la realización de servicios del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato.	SI ☒ NO ☐

B.2 INCLUSIÓN DE PARTIDAS MÉDICAS ESPECIALES EN LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES:	RESPUESTA
Realización en los reconocimientos médicos individuales de los trabajadores de la Prueba del Antígeno Prostático Específico (PSA) .	SI ☒ NO ☐
Realización en los reconocimientos médicos individuales de los trabajadores de la Prueba de nivel de Ferritina en sangre .	SI ☒ NO ☐
Realización en los reconocimientos médicos individuales de los trabajadores de la Prueba de Función Tiroidea .	SI ☒ NO ☐

B.3 EXPERIENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS EXIGIDOS	RESPUESTA
PERFIL: TITULADO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN CIENCIAS DE LA SALUD CON MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS ESPECIALIDADES DE VIGILANCIA DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Experiencia de más de 2 años y menos de 4 años: SI ☐ ☐ Experiencia de más de 4 años: SI ☒ NO ☐
PERFIL: MÉDICO DEL TRABAJO HABILITADO PARA EL EJERCICIO EN ESPAÑA	Experiencia de más de 2 años y menos de 4 años: SI ☐ ☐ Experiencia de más de 4 años: SI ☒ NO ☐
PERFIL: TITULADO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA DEL TRABAJO CON COLEGIACIÓN EN ESPAÑA.	Experiencia de más de 2 años y menos de 4 años: SI ☐ ☐ NO Experiencia de más de 4 años: SI ☒ NO ☐

B.4 CERTIFICACIONES NORMATIVAS	RESPUESTA
Licitador que disponga de la Certificación de Calidad ISO 9001 .	SI ☒ NO ☐
Licitador que disponga de la Certificación de Calidad ISO 45001 .	SI ☒ NO ☐

B.5 ASISTENCIA ADICIONAL A LAS INSTALACIONES DE LA FIBHULP, POR PARTE DEL TÉCNICO REQUERIDO EN LA SOLVENCIA PROFESIONAL DE ESTE PLIEGO, DE UNA JORNADA SEMANAL MÁS DE LA REQUERIDA	RESPUESTA
--	-----------

Asistencia adicional del técnico requerido en la solvencia profesional a las instalaciones de la FIBHULP, de una jornada semanal más de la requerida de manera presencial (de 8:00 h a 15:30 h)	SI ☐ NO ☒
---	---

- EMESA PREVENCIÓN S.L.

➤ **OFERTA ECONÓMICA (Hasta 40 puntos)**

licitador	OFERTA ECONÓMICA (IVA excluido)
EMESA PREVENCIÓN S.L.	89.664,00 EUROS

➤ **OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA (Hasta 25 puntos)**

	RESPUESTA
B.1 CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Además del exigido en el apartado 7 de la cláusula 1 de este pliego, al licitador que se comprometa a aportar (1) Un Titulado Superior Universitario en Ciencias de la Salud con Máster en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de vigilancia de la salud y seguridad en el trabajo, con 2 años de experiencia en la realización de servicios del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato.	SI ☒ NO ☐

B.2 INCLUSIÓN DE PARTIDAS MÉDICAS ESPECIALES EN LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES:	RESPUESTA
Realización en los reconocimientos médicos individuales de los trabajadores de la Prueba del Antígeno Prostático Específico (PSA).	SI ☒ NO ☐
Realización en los reconocimientos médicos individuales de los trabajadores de la Prueba de nivel de Ferritina en sangre.	SI ☒ NO ☐
Realización en los reconocimientos médicos individuales de los trabajadores de la Prueba de Función Tiroidea.	SI ☒ NO ☐

B.3 EXPERIENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS EXIGIDOS	RESPUESTA
PERFIL: TITULADO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN CUENCIAS DE LA SALUD CON MÁSTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS ESPECIALIDADES DE VIGILANCIA DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Experiencia de más de 2 años y menos de 4 años: SI ☐ NO ☐ Experiencia de más de 4 años: SI ☒ NO ☐
PERFIL: MÉDICO DEL TRABAJO HABILITADO PARA EL EJERCICIO EN ESPAÑA	Experiencia de más de 2 años y menos de 4 años: SI ☐ NO ☐ Experiencia de más de 4 años: SI ☒ NO ☐
PERFIL: TITULADO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN ENFERMERÍA DEL TRABAJO CON COLEGIACIÓN EN ESPAÑA.	Experiencia de más de 2 años y menos de 4 años: SI ☐ NO ☐ Experiencia de más de 4 años: SI ☒ NO ☐

B.4 CERTIFICACIONES NORMATIVAS	RESPUESTA
Licitador que disponga de la Certificación de Calidad ISO 9001 .	SI ☒ NO ☐
Licitador que disponga de la Certificación de Calidad ISO 45001 .	SI ☒ NO ☐

B.5 ASISTENCIA ADICIONAL A LAS INSTALACIONES DE LA FIBHULP, POR PARTE DEL TÉCNICO REQUERIDO EN LA SOLVENCIA PROFESIONAL DE ESTE PLIEGO, DE UNA JORNADA SEMANAL MÁS DE LA REQUERIDA	RESPUESTA
Asistencia adicional del técnico requerido en la solvencia profesional a las instalaciones de la FIBHULP, de una jornada semanal más de la requerida de manera presencial (de 8:00 h a 15:30 h)	SI ☒ NO ☐

Seguidamente, la mesa procede a la concesión de la puntuación en base a los criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas previstas en el apartado 9 de la cláusula 1 del Pliego de Cláusulas Jurídicas Particulares que rige el expediente de referencia, teniendo en cuenta la documentación aportada por cada licitadora:

	OFERTA ECONÓMICA	B.1 CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INCLUSIÓN DE PARTIDAS MÉDICAS ESPECIALES EN LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES	B.3 EXPERIENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS EXIGIDOS	B.4 CERTIFICACIONES NORMATIVAS	B.5 ASISTENCIA ADICIONAL DE UNA JORNADA SEMANAL MÁS DE LA REQUERIDA	TOTAL
QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U.	40,00	0 PUNTOS	6 PUNTOS	0 PUNTOS	2 PUNTOS	0 PUNTOS	48 PUNTOS

La entidad **QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U.**, no puntúa en el criterio "B.1 CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO" por no aportar información ni la documentación necesaria para otorgar los puntos de este criterio, establecida en el PCJP (CV, Titulación Universitaria oficial y Certificados de buena ejecución). Por tanto, la puntuación obtenida en este criterio es 0. Tampoco obtiene puntuación en el criterio "B.3 EXPERIENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS EXIGIDOS", por no aportar los certificados de buena ejecución con las funciones desarrolladas y el tiempo en el que las ha llevado a cabo cada perfil, tal y como establece el PCJP. Por tanto, la puntuación obtenida en este criterio es 0.

	OFERTA ECONÓMICA	B.1 CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INCLUSIÓN DE PARTIDAS MÉDICAS ESPECIALES EN LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES	B.3 EXPERIENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS EXIGIDOS	B.4 CERTIFICACIONES NORMATIVAS	B.5 ASISTENCIA ADICIONAL DE UNA JORNADA SEMANAL MÁS DE LA REQUERIDA	TOTAL
EMESA PREVENCIÓN S.L.	33,56	6 PUNTOS	6 PUNTOS	6 PUNTOS	2 PUNTOS	5 PUNTOS	58,56 PUNTOS

En base a las puntuaciones anteriormente otorgadas, la puntuación total otorgada a los licitadores es:

	OFERTA ECONÓMICA	B.1 CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INCLUSIÓN DE PARTIDAS MÉDICAS ESPECIALES EN LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES	B.3 EXPERIENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS EXIGIDOS	B.4 CERTIFICACIONES NORMATIVAS	B.5 ASISTENCIA ADICIONAL DE UNA JORNADA SEMANAL MÁS DE LA REQUERIDA	Criterios sometidos a juicio de valor	TOTAL
QUIRÓN PREVENCIÓN S.L.U.	40,00	0 PUNTOS	6 PUNTOS	0 PUNTOS	2 PUNTOS	0 PUNTOS	20 PUNTOS	68 PUNTOS

	OFERTA ECONÓMICA	B.1 CUALIFICACIÓN DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	INCLUSIÓN DE PARTIDAS MÉDICAS ESPECIALES EN LOS RECONOCIMIENTOS MÉDICOS INDIVIDUALES DE LOS TRABAJADORES	B.3 EXPERIENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS EXIGIDOS	B.4 CERTIFICACIONES NORMATIVAS	B.5 ASISTENCIA ADICIONAL DE UNA JORNADA SEMANAL MÁS DE LA REQUERIDA	Criterios sometidos a juicio de valor	TOTAL
EMESA PREVENCIÓN S.L.	33,56	6 PUNTOS	6 PUNTOS	6 PUNTOS	2 PUNTOS	5 PUNTOS	35 PUNTOS	83 PUNTOS

La Mesa de Contratación acuerda requerir la documentación relativa a la capacidad para contratar prevista por la cláusula 15 del PCJP al **EMESA PREVENCIÓN S.L.** disponiendo de un plazo de **10 días hábiles** para la presentación de la misma.

SÉPTIMO. – La Mesa de Contratación, en reunión del día 19 de junio de 2024, procede a la calificación de la documentación requerida en sesión anterior, relativa a la capacidad para contratar:

La documentación presentada por EMESA PREVENCIÓN S.L. ha sido entregada en plazo, pero la misma es INCOMPLETA, debiendo aportar en un plazo máximo de 3 DÍAS HÁBILES:

- Declaración Responsable fechada y firmada por el representante legal de la entidad, relativa al volumen global de negocios de facturación en el curso de los tres últimos años (2021, 2022 y 2023).
- Certificados de buena ejecución en los que consten las funciones desarrolladas y el tiempo durante las que las han llevado a cabo, así como los años de experiencia a fin de acreditar los dos años de experiencia requeridos al:
 1. Titulado Superior Universitario en Ciencias de la Salud con Máster en Prevención de Riesgos Laborales en las especialidades de vigilancia de la salud y seguridad en el trabajo en la realización de servicios del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato prestados a Entidades de Investigación Sanitaria.
 2. Un (1) Médico del Trabajo habilitado para el ejercicio en España en la realización de servicios del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato.
 3. Un (1) Titulado Superior Universitario en Enfermería del Trabajo con colegiación en España en la realización de servicios del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el objeto del contrato.

OCTAVO. – La Mesa de Contratación, en reunión del día 27 de junio de 2024, procede a la calificación de la documentación requerida en anterior, relativa a la capacidad para contratar:

La documentación presentada por EMESA PREVENCIÓN S.L. ha sido entregada en plazo y la misma es CORRECTA.

Por lo que, la Mesa de Contratación propone al Órgano de Contratación la adjudicación a favor de la empresa **EMESA PREVENCIÓN S.L.**

NOVENO. - Por todo lo anteriormente señalado y actuando en virtud de las facultades que le corresponden como Órgano de Contratación, la Comisión Delegada de la Fundación,

RESUELVE

1.-Adjudicar el expediente de referencia a la empresa **EMESA PREVENCIÓN S.L.**, por el importe de **OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS IVA EXCLUIDO (89.664,00 € IVA EXCLUIDO)**.

La duración del contrato será de 3 años desde la firma del contrato por ambas partes.

La característica de la proposición del adjudicatario que ha sido determinante de la adjudicación a su favor ha sido la oferta económica.

Según dispone el artículo 153.3 de la LCSP, el contrato no podrá formalizarse antes de que transcurran 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. El contrato se formalizará en los primeros 5 días tras el transcurso de los 15 días citados.

Asimismo, se requiere al adjudicatario para llevar a cabo la formalización del contrato en los términos y con las consecuencias previstas en el artículo 153 de la LCSP, haciendo constar que no podrá iniciarse la ejecución del mismo sin su previa formalización.

Notifíquese esta resolución a todos los interesados en la licitación y hágase pública a través de los medios establecidos en la LCSP.

Madrid, a 4 de julio de 2024.

**EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE LA FUNDACIÓN PARA LA
INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
LA PAZ**

D. Francisco García Río¹
Presidente de la Comisión Delegada de la Fundación

¹La presente no se publica firmada por motivos de protección de datos. Podrá consultarse por quien lo desee en cualquier momento en la sede de la Fundación